

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 836 del 13/12/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 385 del 13/12/2023

OGGETTO: *"Riqualificazione Piazza Duomo".-*
Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.-
CUP: **C88E23000220004** - CIG: **A00DD46A92** Cap. 205 - Cod. **0501202**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione a contrarre n. 567 del 11.09.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023;
-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP;
-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:30 del giorno 15/09/2023, sono pervenute sul Portale MePA l'offerte da parte del seguente operatore economico:

P.IVA	Ragione Sociale
02516050792	Costruzioni Sud srl

Evidenziato che con propria determinazione n° 592 del 18/09/2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792;

Preso atto dell'attestazione del RUP, prot. n° 7287 in data 14/12/2023, di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 36/2023, in seguito alla positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Costruzioni Sud srl;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

Divenuta, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n° 36/2023 l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 36/2023;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- di aggiudicare**, in via definitiva, l'appalto di che trattasi alla ditta Costruzioni Sud srl con sede in via dei Feaci n° 37, Squillace (CZ) - P.I. 02516059792 che ha offerto un ribasso percentuale del 8,00 % pari ad un importo netto pari ad € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- di stabilire** che la determinazione n° 592 del 18/09/2023, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP prot. n° 7287 in data 14/12/2023, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
- di disporre** l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n° 36/2023;
- di precisare** che il contratto d'appalto sarà stipulato con atto pubblico dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 36/2023;

5. **di prendere atto** che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con fondi propri di bilancio;
6. **di dare atto** che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. **di prendere atto** che il Responsabile del Progetto è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
8. **di individuare** per l'intervento in oggetto, il codice CUP: C88E23000220004, e per la procedura di gara il Codice CIG: A00DD46A92;
9. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
10. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. **di precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 205 – Cod. 0501202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)